

RECURSO CÍVEL Nº 5085281-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: DIVANETE DOMINGOS NEVES (AUTOR)
RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - PASEP - MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA CEF - IMPUGNAÇÃO GENCERICA SOBRE ÍNDICES EQUIVOCADOS - ALEGAÇÃO CONCOMITANTE DE MÁ GESTÃO DO BANCO, DE NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA DO PASEP - TEMA 1.150 DO STJ - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CEF - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, com base no enunciado 18 das TRRJs. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5085281-24.2024.4.02.5101

510015681850 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5085281-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: DIVANETE DOMINGOS NEVES (AUTOR)
RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Deferido o pedido de gratuidade de justiça, passa-se ao exame sobre o cabimento do recurso contra sentença de extinção do feito.

A teor do artigo 5º da Lei 10.259/01 e do enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ("Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."), necessário se faz estar caracterizada a negativa de jurisdição para que o recurso possa ser conhecido. Tal aspecto, porém, demanda ingresso ainda que parcial no mérito da ação.

O pedido inicial é de revisão da conta PASEP da parte autora, com reembolso e indenização pelas perdas sofridas com desfalques, falta de aplicação dos rendimentos, correção monetária e juros ínfimos, que corroeram o saldo PASEP da conta da parte autora durante o tempo, bem como, a indenização por quaisquer outras irregularidades, as quais, somadas, deram à parte autora saldos irrisórios, em contrapartida ao tempo de serviço.

A parte autora requer que "A condenação dos Réus a restituírem os valores desfalcados da conta PASEP da Autora, no montante inicial de R\$ 11.731,69 (onze mil setecentos e trinta e um mil reais e sessenta e nove centavos), em 30/09/2024, já deduzido o que foi

recebido, atualizados até a presente data, conforme Parecer Técnico Pericial elaborado por profissional especializada; Aguardando inclusive a entregados extratos completos, a fim de complementar o parecer, visto a liminar para entrega dos extratos completos pelos Réus e a perícia a ser realizada após a entrega dos extratos completos;"

O juízo declarou a incompetência da Justiça Federal para a causa, concluindo pela ilegitimidade da CEF, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão da legitimidade e, por consequência, da competência passa pela causa de pedir da ação que é, no mínimo, confusa. A parte autora alega *"Dos documentos analisados, verifica-se que a servidora mantinha vínculo empregatício com empresa privada desde 1972, antes de ingressar no serviço público em 1976, quando migrou para o programa PASEP. É importante destacar que, ao ingressar no serviço público, a servidora já possuía inscrição no Programa de Integração Social (PIS), o que deveria ter sido unificado, conforme previsto na legislação², fato que não ocorreu. Note-se que a Autora possuiu três contas com numeração do PASEP. Como consequência, ao longo de sua carreira, a servidora obteve três números de inscrição distintos, tanto no setor privado quanto no público, o que não se justifica, uma vez que a legislação vigente à época determinava a unificação dessas contas. Com base na análise das microfichas, podemos afirmar que: • A inscrição nº 1.032.731.819-5 foi cadastrada em 01/01/1972. • A inscrição nº 1.055.632.591-2 foi cadastrada em 01/01/1973. • A inscrição nº 1.010.189.984-7 foi cadastrada em 01/01/1976. No que se refere à inscrição nº 1.032.731.819-5, esta apresenta movimentações entre os exercícios de 1986 a 1999, cabendo ressaltar que a servidora ingressou no serviço público em 1976 e aposentou-se em 2005. Embora os dados fornecidos não contemplem todas as informações necessárias para um estudo mais aprofundado, serão estes os utilizados como base para as planilhas demonstradas posteriormente. Motivo pelo qual se passa ao pedido de tutela junto a Caixa, a fim de que este forneça de imediato a entrega dos extratos completos do momento em que está passando a administrar a conta da Autora."*

Portanto, o pedido da parte autora envolve qualquer evento atinente a seu PASEP, de modo que alcance o valor achado pelo contador.

Como esclarecido pelo juízo de origem, o STJ orienta-se no sentido de que a legitimidade passiva para a causa somente se configura em face do Banco do Brasil, exceto quando a demanda versar sobre **índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, este gerido pela União**, quando a legitimidade passaria também desta. Esses mesmos termos constaram do voto do Relator do Tema 1.150 do STJ, o Min. Herman Benjamin.

Leia-se o tema 1.150 do STJ:

Tese firmada: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Todos estes elementos dizem respeito a falha na prestação do serviço bancário que não alcança a União.

Pela autora, **não foi impugnado quaisquer do índices estabelecidos pelo Conselho Gestor do Fundo ao longo do tempo**, não sendo desenvolvida qualquer argumentação concreta neste sentido além da mera alegação de responsabilidade passiva da União para o presente caso.

Com efeito, **tendo em vista que não há depósitos desde a promulgação da Constituição de 1988, há 36 anos**, não há possibilidade de se responsabilizar a União sobre os depósitos efetuados e/ou não efetuados dentro do prazo prescricional. De fato, a jurisprudência, há muito, se fixou no sentido de que a **prescrição**, no caso, **é quinquenal** sempre que as ações propostas quanto a PASEP disserem respeito ao rubricas concernentes ao próprio abono e seus consectários (correção monetária), que é verba sob responsabilidade da União e, portanto, pública, respondendo a União pelas mesmas. E quanto ao termo inicial, é a data em que os ditos depósitos deveriam ser feitos haja vista que conforme artigo 4º, § 2º e 3º da LC 26/75

era facultado ao titular do direito o controle ao cabo de cada exercício. Ou seja, o controle pelo titular da conta era anual, razão pela qual não há que falar em desconhecimento dos depósitos devidos.

No caso de má gestão dos recursos, a legitimidade para responder é da sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, que não tem foro na Justiça Federal (CF, art. 109). Excluída a União do polo passivo, a extinção da demanda como um todo é a medida que se impõe.

Ademais, a autora não apresentou nenhum elemento concreto para atrair a legitimidade da CEF para a presente causa.

Ante o exposto, **voto por NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, com base no enunciado 18 das TRRJs**. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.